Institut de Cancérologie de l'Ouest

Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise relatif au versement d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail du 19 décembre 2013

Entre :

- Le Directeur Général de l'Institut Cancérologie de l'Ouest, Monsieur le Professeur Mario Campone

et

- Les Délégués syndicaux centraux, Monsieur Didier Lanoé, pour la CGT-FO, Madame Valérie Sorin, pour Sud Santé-Sociaux, Madame Elisabeth Jaunasse pour la CGT et Monsieur Loïc CAMPION pour la CFE -CGC,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant vise à compléter et à préciser des points non prévus à l'accord d'entreprise relatif au versement d'une indemnité de restauration sur le lieu de travail du 19 décembre 2013

Article 2 : Personnel concerné :

- Personnel de nuit répondant à la définition prévue à l'accord de branche du 17 avril 2002 :
  - Soit réalise dans son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne comprise entre 21 heures et 7 heures
  - Soit réalise selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne de 21 heures à 7 heures.

- De manière plus favorable à la définition du personnel de nuit, le personnel travaillant les nuits complètes entre 21 heures et 7 heures.

- Le personnel travaillant le dimanche et les jours fériés sur des journées complètes de travail (au moins 7 heures)

Ces dispositions de l'article 2 annulent et remplacent celles de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2013. Les autres clauses dudit accord restant inchangées, elles demeurent en vigueur.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant

4.1. Entrée en vigueur et durée

L'avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain suivant l'épuisement du délai légal d'opposition.

4.2. Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'avenant initial.

Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou règlementaire contraire au contenu de l'avenant ou transformant son équilibre financier.

4.3. Dénonciation

La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Selon les dispositions légales, l'avenant sera déposé :

En 2 exemplaires dont 1 en format électronique auprès de la DIRECCTE du Maine et Loire.
En 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, un exemplaire de l'avenant sera remis à chaque partie signataire et un exemplaire sera transmis au Comité d'Entreprise. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Fait à Angers, le 15 novembre 2016

Le Directeur Général de l'ICO

Le Délégué Syndical CGT-F.O

La Déléguée Syndicale C.G.T

Le Délégué Syndical CFE-CGC

La Déléguée Syndicale Sud Santé Sociaux